

سيلاكود – SILACOD

عقد الخدمات الرقمية وحماية البيانات الشخصية

الإصدار 2.0 - ساري المفعول اعتبارا من 10/06/2026 - متوافق مع القانون 08-09 (CNDP)

أطراف العقد

المزود :	سيلاكود — شركة خدمات رقمية
المقر الاجتماعي :	المغرب
البريد الإلكتروني :	contact@silacod.com
العميل :	_____
الممثل القانوني :	_____
تاريخ التوقيع :	_____

أولاً: الموضوع ونطاق التطبيق

المادة 1 — موضوع العقد

الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية والمسؤولية القانونية. يهدف هذا العقد إلى تحديد الشروط التي تقدم بموجبها سلاكود ('المزود') خدماتها الرقمية للعميل، فضلا عن تنظيم هذا العقد محل أي نسخة سابقة ويلغيها. يبرم لمدة غير محددة ما لم ينص على خلاف ذلك في ملحق تجاري موقع من الطرفين. يحل

المادة 2 — التعريفات

الشخصية: كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل للتحديد (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، عنوان IP، إلخ).
البيانات

المعالجة: أي عملية تجرى على البيانات الشخصية (جمع، تسجيل، حفظ، تعديل، إرسال، إلخ).

المسؤول عن المعالجة: العميل الذي يحدد أغراض المعالجة ووسائلها.

المعالج من الباطن: سيلا كود التي تعالج البيانات نيابة عن العميل.

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب: CNDP.

بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بالظهير 15-09-1 بتاريخ 18 فبراير 2009.
القانون 08-09: القانون المتعلق

ثانياً: الخدمات المقدمة

المادة 3 — نطاق الخدمات

المواقع، الاستضافة، الصيانة، الاستشارة الرقمية، إلخ) وفق ما هو محدد في العرض التجاري أو الملحق التقني المرفق بهذا العقد.
تلتزم سيلا كود بتقديم الخدمات الرقمية المتفق عليها (تطوير
أي تعديل في النطاق يستلزم ملحقاً كتابياً موقعاً من الطرفين.

المادة 4 — التزامات سيلا كود

تلتزم سيلا كود في إطار تنفيذ هذا العقد بما يأتي:

- تقديم الخدمات باحترافية وعناية ضمن الآجال المتفق عليها؛
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يفصح عنها العميل؛
- اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لضمان أمن البيانات الشخصية المعالجة؛
- إخطار العميل فور اكتشاف أي حادثة أمنية قد تمس بياناته؛
- عدم التعامل مع معالجين من الباطن دون موافقة كتابية مسبقة من العميل؛
- الالتزام بالتعليمات الموثقة للعميل المتعلقة بمعالجة البيانات؛
- حذف أو إعادة جميع البيانات الشخصية عند انتهاء العقد وفق تعليمات العميل.

المادة 5 — التزامات العميل

يلتزم العميل بما يأتي:

- تزويد سيلاكود بالمعلومات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ الخدمات؛
- سداد المستحقات المالية في الآجال المتفق عليها؛
- إخطار CNDP بكل معالجة للبيانات الشخصية وفقاً للقانون 08-09؛
- الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين قبل إرسال بياناتهم إلى سيلاكود؛
- استخدام مخرجات سيلاكود في إطار القانون المغربي المعمول به.

ثالثاً: حماية البيانات الشخصية — الامتثال للقانون 08-09 / CNDP

المادة 6 — دور كل طرف

يقر الطرفان صراحة بما يلي:

- يعمل العميل بوصفه المسؤول عن المعالجة بمفهوم القانون 08-09؛
 - تعمل سيلاكود بوصفها معالجا من الباطن ولا تعالج البيانات إلا بناء على تعليمات موثقة من العميل ولأغراض التي يحددها.
- ملاحظة: وفقاً للمادة 23 من القانون 08-09، يجب أن تنظم علاقة المعالجة من الباطن بعقد؛ ويعد هذا العقد ذلك الإطار القانوني.

المادة 7 — الإخطار بـ CNDP

- يتعين على العميل، بوصفه المسؤول عن المعالجة، القيام بالإجراءات الإلزامية لدى CNDP قبل أي معالجة للبيانات، ومنها:
 - التصريح المسبق بالنسبة للمعالجات العادية؛
 - الترخيص إذا شملت البيانات رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بيانات حساسة (الصحة، الآراء السياسية، البيانات الجينية، إلخ)؛
 - طلب
 - طلب النقل إلى الخارج إذا كانت البيانات مستضافة على خوادم خارج المغرب.
- ستقدم سيلاكود للعميل كل مساعدة معقولة للوفاء بهذه الالتزامات.
- ملاحظة: يجب الإشارة إلى رقم الإيصال أو الترخيص الصادر عن CNDP في كل نموذج جمع بيانات على الموقع.

المادة 8 — جمع البيانات ومشروعية المعالجة

- لا تجمع سيلاكود بيانات شخصية إلا:
 - بناء على تعليمات صريحة من العميل؛
 - لأغراض محددة وصريحة ومشروعة؛
 - في حدود البيانات الضرورية فحسب (مبدأ التناسب).
- لا تجمع أي بيانات شخصية دون إحاطة المستخدم مسبقاً وحصوله على موافقته الحرة والمستنيرة.

المادة 9 — الأمن والسرية

تلتزم سيلاكود باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية التالية:

- تقييد الوصول إلى البيانات وفق صلاحيات كل موظف؛
 - توعية الموظفين وتدريبهم على التزامات السرية؛
 - استخدام أنظمة معلوماتية آمنة (جدران حماية، مكافحة فيروسات، تحديثات منتظمة)؛
 - تشفير البيانات الحساسة أثناء التخزين والإرسال (HTTPS، TLS)؛
 - تسجيل عمليات الوصول إلى الأنظمة التي تعالج البيانات الشخصية؛
 - إجراءات إدارة الحوادث الأمنية مع إخطار العميل خلال 72 ساعة.
- ملاحظة: في حال استضافة البيانات على خوادم أطراف ثالثة، تتحقق سيلاكود من توفرها على ضمانات أمن مكافئة.

المادة 10 — مدة الاحتفاظ بالبيانات

لا تحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة الضرورية لتحقيق الغرض من المعالجة، ويحد أقصى:

- بيانات العملاء: مدة العقد + 5 سنوات (التقادم التجاري القانوني)؛
 - سجلات الاتصال (12 Logs): شهر؛
 - بيانات التسويق المباشر: 3 سنوات من آخر تواصل.
- بعد انقضاء هذه الآجال، تحذف البيانات بشكل آمن أو يجرى إخفاء هويتها.

المادة 11 — حقوق الأشخاص المعنيين

لكل شخص تتم معالجة بياناته في إطار هذا العقد الحقوق التالية وفق القانون 08-09:

- حق الاطلاع: الحصول على البيانات المتعلقة به؛
 - حق التصحيح: تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛
 - حق الاعتراض: لأسباب مشروعة، الاعتراض على المعالجة.
- العميل مسؤولية توفير آلية تمكن من ممارسة هذه الحقوق. ستساعد سيلاكود العميل في الرد عليها خلال أجل أقصاه 30 يوما، يتحمل

المادة 12 — ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتسويق المباشر

إذا كان موقع العميل يستخدم ملفات تعريف الارتباط المرتبطة ببيانات شخصية، يلتزم العميل بما يلي:

- إعلام المستخدمين بالغرض من هذه الملفات قبل تحميلها؛
 - الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدمين؛
 - توفير آلية سهلة للرفض أو إدارة التفضيلات.
- من المستخدم أو إذا كان عميلا سابقا للمزود ذاته. يجب أن تتضمن كل رسالة تسويقية وسيلة ومجانبة لإلغاء الاشتراك. في مجال التسويق المباشر، لا يجوز استخدام البيانات الشخصية إلا بموافقة مسبقة

رابعاً: الملكية الفكرية

المادة 13 — حقوق المخرجات

التجاري على خلاف ذلك، تنقل حقوق الملكية الفكرية للمخرجات المنشأة خصيصاً للعميل إليه بعد سداد كامل المستحقات. ما لم ينص الملحق وأطرها ومكتباتها وأساليبها العامة الموجودة مسبقاً والمدرجة في المخرجات، مع منح العميل ترخيص استخدام غير حصري لها. تحتفظ سيلاكود بملكية أدواتها

المادة 14 — بيانات ومحتويات العميل

يحتفظ العميل بكامل ملكية بياناته ومحتوياته ومعلوماته المسلمة إلى سيلاكود، ويضمن عدم انتهاكها لحقوق الغير. لسيلاكود استغلال هذه العناصر لأغراض أخرى غير تنفيذ هذا العقد أو إفشاؤها لأطراف ثالثة دون إذن كتابي مسبق من العميل. لا يجوز

خامساً: المسؤوليات والضمانات والحدود

المادة 15 — مسؤولية سيلاكود

تلتزم سيلاكود ببذل العناية دون ضمان نتيجة بعينها. ولا تسأل في الحالات التالية:

- سوء استخدام العميل للمخرجات؛
- القوة القاهرة أو الأحداث غير المتوقعة خارج سيطرة سيلاكود؛
- إخفاق الخدمات التابعة لأطراف ثالثة (استضافة، API، مزودي الإنترنت)؛
- إخلال العميل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.

في جميع الأحوال، تحدد مسؤولية سيلاكود الإجمالية بمبلغ المستحقات المسددة فعلياً خلال الـ 12 شهراً السابقة للحادثة.

المادة 16 — خرق البيانات — الإجراءات المتبعة

في حال خرق البيانات الشخصية، تلتزم سيلاكود بما يلي:

- إخطار العميل خلال 72 ساعة من اكتشاف الحادثة؛
- تزويده بوصف لطبيعة الخرق والبيانات المتأثرة؛
- الإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المتخذة أو المقررة.

يتحمل العميل مسؤولية أي إخطار مطلوب تجاه CNDP والأشخاص المعنيين.

سادساً: الشروط المالية

المادة 17 — الأسعار والمدفوعات

تطبق الأسعار المحددة في العرض التجاري أو الملحق المالي المرفق بهذا العقد.
ما لم يتفق على خلاف ذلك:

- تسدد الفواتير في أجل 30 يوما من تاريخ إصدارها؛
- يطبق على كل تأخر في السداد فائدة التأخير وفق المعدل القانوني المغربي؛
- تحقق لسيلا كود تعليق الخدمات بعد إنذار يبقى دون جدوى لمدة 15 يوما.

سابعاً: المدة والفسخ

المادة 18 — مدة العقد

يبرم هذا العقد لمدة غير محددة اعتباراً من تاريخ توقيعه، ما لم تحدد مدة بعينها في الملحق التجاري.

المادة 19 — الفسخ

يحق لكل طرف فسخ العقد:

- في أي وقت مع إشعار مسبق مدته 30 يوما بخطاب مضمون مع الإشعار بالاستلام؛
 - فوراً ودون إشعار في حال إخلال جسيم من الطرف الآخر لم يعالج خلال 15 يوما من الإنذار؛
 - بقوة القانون في حال تصفية قضائية أو توقف عن النشاط.
- عند الفسخ، يسدد العميل قيمة الخدمات المنجزة، وتعيد سيلا كود أو تحذف جميع بياناته الشخصية وفق تعليماته.

ثامناً: أحكام عامة

المادة 20 — السرية

السرية التامة لجميع العناصر والمعلومات والوثائق التي قد يطلع عليها في إطار هذا العقد، طوال مدته وخمس سنوات بعد انتهائه.
يلتزم كل طرف بالحفاظ على

المادة 21 — القانون المطبق والاختصاص القضائي

يسعى الطرفان إلى الحل الودي أولاً. وعند تعذر ذلك، يحال النزاع إلى المحاكم المختصة في دائرة المقر الاجتماعي لسيلا كود.
ينخضع هذا العقد للقانون المغربي. في حال نزاع،

المادة 22 — كمال الاتفاقية والتعديلات

يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ويحل محل أي اتفاق سابق حول الموضوع ذاته.
يستلزم أي تعديل ملحقاً كتابياً موقعاً من الطرفين.

المادة 23 – البند النموذجي لـ CNDP – الإشارة القانونية

البيانات الشخصية المجمعة في إطار هذا العقد لمعالجة مخصصة لتنفيذ الخدمات المتفق عليها. المسؤول عن المعالجة هو العميل.
وفقا للقانون رقم 08-09 الصادر بالظهير 15-09-1 بتاريخ 18 فبراير 2009، تخضع

يحق لكل شخص معني الاطلاع على بياناته وتصحيحها والاعتراض على معالجتها بمراسلة: contact@silacod.com

أخطرت CNDP بهذه المعالجة تحت رقم الإيصال / الترخيص: _____ بتاريخ: ____/____/____.

ملاحظة: توصي سيلاكود العميل بنشر بند مكافئ على موقعه الإلكتروني، وفقا لدليل الامتثال الصادر عن CNDP سنة 2023.

التوقيعات

عن سيلاكود	عن العميل
الاسم والصفة: _____	الاسم والصفة: _____
التاريخ: _____	التاريخ: _____
التوقيع والختم:	التوقيع والختم:

سيلاكود · عقد الخدمات الرقمية الإصدار 2.0 · 10/06/2026 · متوافق مع القانون 08-09 / CNDP